Faciliter la Techouva

(Discours du Rabbi, Likouteï Si'hot, tome 32, page 112)

Le verset Kedochim 19, 13 dit : « Ne vole pas ». Dans cette Paracha, la Torah met en garde contre le fait de s'approprier le bien de son prochain : « Ne leurre pas ton prochain et ne le vole pas »[1]. Cette faute est si grave que le Rambam tranche[2] : « celui qui vole un sou à son prochain est considéré comme s'il lui prenait son âme ».

Néanmoins, cette gravité s'applique uniquement au vol qui a été commis au vu et au su de tous[3], non pas à celui qui est perpétré en cachette[4], même si, dans les deux cas, un homme est dépossédé de ce qui lui appartient[5].

En effet, celui qui agit en cachette reconnaît la propriété de celui qu'il vole. Il n'a donc pas l'effronterie de se présenter devant lui et il préfère agir en son absence. A l'inverse, celui qui vole publiquement et dépossède son prochain publiquement remet en cause l'aspect le plus fondamental de l'existence humaine, la possession de ses biens. En pareil cas, « il lui prend son âme », à proprement parler[6].

La réparation d'une telle faute correspond à une Injonction de la Torah : « il restituera l'objet volé, qu'il a volé »[7]. Le voleur

(1) Vaykra 19, 13.
(2) A la fin du premier chapitre de ses Lois du vol et de la rapine. Il en est ainsi malgré la modicité de la somme.
(3) En Hébreu, *Guezéla*.
(4) En Hébreu, *Guenéva*.
(5) Et, au final, le résultat est le même, quelle que soit la forme prise par le vol.
(6) Non seulement il le vole, mais, en outre, il le déconsidère.
(7) Vaykra 5, 23. L'objet proprement dit, non pas un objet de substitution.

doit restituer l'objet volé à son propriétaire et il sera ainsi considéré comme s'il « lui rendait son âme ». Il réparera l'appropriation de cette âme qui avait accompagné le vol[8].

En revanche, que faire lorsque l'objet volé n'existe plus[9] ? Le Rambam tranche : « si l'objet volé n'existe plus, mais que le voleur désire parvenir à la Techouva, qu'il se présente de lui-même et qu'il restitue la valeur financière de son vol, on ne l'acceptera pas[10], conformément à une décision des Sages. En revanche, on l'aidera[11] et on lui pardonnera, afin de rapprocher le chemin droit de ceux qui parviennent à la Techouva ».

L'explication est la suivante. Tant qu'il est possible de restituer l'objet volé, il est une Mitsva de le faire, car c'est bien ainsi que l'on répare l'immense gravité du vol et la dépossession de l'âme. En revanche, dès lors que l'objet n'existe plus, il devient impossible de réparer cet aspect du vol. Tout au plus est-il possible de dédommager celui qui a été volé du tort qu'il a subi.

C'est sur ce point qu'interviennent nos Sages, dont la mémoire est une bénédiction. Ceux-ci font intervenir la : « décision des Sages », comme le dit le Rambam, afin de faciliter la voie de la Techouva.

---

(8) Non pas uniquement ce vol.
(9) Si, par exemple, il a été détruit, ou bien volé une seconde fois par une autre personne.
(10) Car, c'est l'objet lui-même qui doit être restitué. Or, le voleur se trouve dans l'impossibilité de le donner, comme on l'a indiqué.
(11) On lui facilitera la tâche, compte tenu de sa bonne volonté.

Cette « décision » a été introduite dans le cas où : « le voleur désire parvenir à la Techouva, se présente de lui-même et restitue la valeur financière de son vol ». Par son initiative, il fait la preuve que son regret est sincère, qu'il reconnaît que ce bien appartient effectivement à celui qu'il a volé[12] et ceci suffit pour corriger la faute qu'il a commise.

C'est pour cette raison que nos Sages, dont la mémoire est une bénédiction, s'emploient à faciliter la voie de la Techouva pour celui qui se trouve dans un tel état d'esprit. Ils ont décidé, en conséquence, que l'on n'accepterait pas la compassion financière qu'il propose.

Cette Hala'ha souligne à quel point un homme doit faire des efforts pour permettre à son prochain de parvenir à la Techouva. Car, si, pour : « rapprocher le chemin droit de ceux qui parviennent à la Techouva », les Sages, dont la mémoire est une bénédiction, ont instauré qu'un homme renonce à l'argent qui lui est dû, combien plus doit-Il faire tout ce qui est en son pouvoir pour rapprocher les enfants d'Israël de leur Père Qui se trouve dans les cieux.

Il est nécessaire d'être actif, en la matière, sans la moindre recherche d'un intérêt personnel, ni matériel, ni même spirituel, comme, par exemple, une récompense dans le monde futur[13]. La seule motivation de l'homme doit être de rapprocher un Juif du Saint béni soit-Il, même si l'action pour le bien des autres cause une « perte ».

(12) Ce qu'il niait, au préalable.
(13) Même s'il semble qu'une telle récompense soit louable et noble.

Ainsi, s'accomplira la promesse selon laquelle : « lorsque les enfants d'Israël parviendront à la Techouva, ils seront immédiatement libérés »[14], lors de la délivrance véritable et complète, par notre juste Machia'h, très bientôt et de nos jours.

* * *

(14) Selon les termes du Rambam, dans ses Lois de la Techouva, chapitre 7, au paragraphe 5.